

시정요구 및 통보

1. 제 목 : 퇴직자 사회보험 본인부담금 미징수

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 직원의 안정적 근로환경 및 복리후생을 위해 국민연금보험, 건강보험, 고용보험을 가입하고 근로자와 사업자가 매달 보수의 일정액을 보험료로 납부하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국민연금법」 제32조(정의 등), 제17조(국민연금 가입기간의 계산) 및 제88조(연금보험료의 부과·징수 등)에 따르면 사업장에 고용된 근로자 및 사용자로서 국민연금에 가입된 자를 ‘사업장가입자’라고 하며 사업장가입자의 연금보험료 중 기여금은 사업장가입자 본인이 부담금은 사용자가 각각 부담하되, 가입기간은 가입자의 자격을 취득한 날이 속하는 달의 다음 달부터 자격을 상실한 날의 전날이 속하는 달까지로 한다고 정하고 있습니다.

또한 「국민건강보험법」 제6조(가입자의 종류), 제69조(보험료) 및 제76조(보험료의 부담)에 따라 모든 사업장의 근로자는 직장가입자가 되며 직장가입자의 보수월액보험료는 직장가입자와 사업주가 100분의 50씩 부담하고 가입자격을 취득한 날이 속하는 달의 다음 달부터 자격을 잃은 날의 전날이 속하는 달까지 징수한다고 명시하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 매월 25일 급여 지급 시 근로자 부담분을 공제하여 예수금으로 관리하고, 사업주부담분을 비급여성 복리후생비로 계상한 후 다음

달 10일 예수금(근로자 부담분)과 비급여성복리후생비(사업주 부담분)를 합한 총보험료를 납부하며 퇴사 등의 사유로 근로자 부담분을 공제하지 못하였을 경우 장기간 미환수되는 일이 없도록 철저히 관리해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원의 4대 보험 납부현황을 확인한 결과, [표]와 같이 중도 퇴직자 #명의 국민연금 및 건강보험료 본인부담분 ###원을 납부하면서 퇴사자 정산 급여에서 공제하거나 개별 입금 받지 않고 병원 재원으로 집행한 후 기타 미수금으로 계상하였으며, 감사일 현재까지 미수금액이 회수되지 않았습니다.

[표] 4대 보험 기타미수금 내역

(단위 : 원)

성명	퇴직일자	미수발생액	비고

4. 관계기관 의견

○○보훈병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- 퇴직자 국민연금 및 건강보험료 본인부담분 대납금액 ###원을 환수 조치하기 바람.(시정)
- 향후 국민연금 및 건강보험료 본인부담분 정산을 철저히 하시기 바랍니다.(통보)